

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2033/2552

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเอส พี วู้ด เทรดดิ้ง จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231

การทะเลาะการบังคับ กฎหมายกำหนดวิธีการให้อยู่ในอำนาจของศาลเป็นชั้นๆ ไป การทะเลาะการบังคับในระหว่างอุทธรณ์เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งยกคำร้องขอทะเลาะการบังคับแล้วจำเลยที่ 2 จะฎีกาคำสั่งต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอออกหมายบังคับคดีและนำเข้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาด ต่อมาจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งและยื่นคำร้องขอทะเลาะการบังคับ

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งยกคำร้องขอทะเลาะการบังคับ

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับในระหว่างอุทธรณ์นั้น เห็นว่า การทุเลาการบังคับกฎหมายกำหนดวิธีการให้อยู่
ในอำนาจของศาลเป็นชั้นๆ ไป การขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์เป็นเรื่องที่
อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการ
บังคับแล้วจำเลยที่ 2 จะฎีกาคำสั่งต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 2 คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้แก่จำเลยที่ 2 ทั้งหมด
ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากนี้ให้เป็นพับ

(ชูเกียรติ ตันทวิวงศ์-สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-ชัยวุฒิ โลหิตรัตนนท์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ